



Open Data van de Rechtspraak

Versie 1.15

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	5
1.1 Doel.....	5
1.2 Wat is het ECLI?	5
1.3 Formaat en betekenis.....	5
2 Open Data van de Rechtspraak.....	5
2.1 XML-metadatumformaat.....	5
2.2 Don't hammer the server!	6
2.3 Base-URL.....	6
2.4 URL-delimiters.....	6
2.5 URL-encoding	6
3 Waardenlijsten.....	6
4 Bevragen van de ECLI-index (metadata).....	6
4.1 Opvolgingsrelaties.....	7
4.2 Grote resultaatsets	7
4.3 Parameters.....	7
4.3.1 <i>Instantie</i>	7
4.3.2 <i>Type</i>	7
4.3.3 <i>Uitspraakdatum</i>	7
4.3.4 <i>Rechtsgebied</i>	8
4.3.5 <i>Wijzigingsdatum</i>	8
4.3.6 <i>Return</i>	8
4.3.7 <i>Vervangen</i>	8
4.3.8 <i>Max</i>	8
4.3.9 <i>From</i>	9
4.3.10 <i>Sorteren</i>	9
4.3.11 <i>Voorbeelden</i>	9
4.4 Geen resultaten voor een zoekactie	9
4.5 Foutmeldingen.....	10
5 Formaat van de update index	10
5.1 Voorbeeld Atom-bestand.....	10
5.2 Toelichting gegevens.....	10
5.2.1 <i>feed/title</i>	10
5.2.2 <i>feed/subtitle</i>	10
5.2.3 <i>feed/updated</i>	10
5.2.4 <i>feed/entry deleted="doc"</i>	11
5.2.5 <i>feed/entry deleted="ecli"</i>	11
5.2.6 <i>feed/entry/id</i>	11
5.2.7 <i>feed/entry/updated</i>	11
6 Opvragen uitspraakmetadata en uitspraakdocument	11
6.1 Parameters.....	11
6.1.1 <i>Identifier</i>	11
6.1.2 <i>Return</i>	11
6.2 Notatie.....	11
7 Images	11
7.1 Image identifiers	12
7.2 Base URL.....	12
7.3 Parameter	12
7.3.1 <i>Identifier</i>	12
7.3.2 <i>Voorbeeld</i>	12

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

8	Beschrijving waardelijsten	12
8.1	Instanties	12
8.2	Buitenlandse Instanties	12
8.3	Rechtsgebieden	13
8.4	Proceduresoorten	13
8.5	Formele relaties	13
9	Overzicht bijzondere LJN's, ECLI's en vindplaatsen	14
10	Veelgestelde vragen en antwoorden	14
11	Topstructuur	16
11.1	open-rechtspraak	16
11.1.1	<i>rdf:RDF</i>	16
11.1.2	<i>inhoudsindicatie</i>	16
11.1.3	<i>uitspraak conclusie</i>	17
12	<i>rdf:Descriptor (ECLI-register)</i>	18
12.1	<i>dcterms:identifier</i>	18
12.2	<i>dcterms:format</i>	18
12.3	<i>dcterms:accessRights</i>	18
12.4	<i>dcterms:modified</i>	19
12.5	<i>dcterms:issued</i>	19
12.5.1	<i>@rdfs:label</i>	19
12.6	<i>dcterms:publisher</i>	19
12.6.1	<i>@resourceIdentifier</i>	19
12.7	<i>dcterms:language</i>	19
12.8	<i>dcterms:replaces</i>	20
12.8.1	<i>@rdfs:label</i>	20
12.9	<i>dcterms:isReplacedBy</i>	20
12.10	<i>dcterms:creator</i>	20
12.10.1	<i>@psi:afdeling</i>	20
12.10.2	<i>@resourceIdentifier</i>	20
12.10.3	<i>@psi:resourceIdentifier</i>	21
12.10.4	<i>@scheme</i>	21
12.10.5	<i>@rdfs:label</i>	21
12.11	<i>dcterms:contributor</i>	21
12.11.1	<i>@rdfs:label</i>	21
12.12	<i>dcterms:date</i>	21
12.12.1	<i>@rdfs:label</i>	21
12.13	<i>psi:zaaknummer</i>	22
12.13.1	<i>@rdfs:label</i>	22
12.14	<i>dcterms:alternative</i>	22
12.14.1	<i>@rdf:language</i>	22
12.15	<i>dcterms:type</i>	22
12.15.1	<i>@rdf:language</i>	22
12.15.2	<i>@resourceIdentifier</i>	22
12.16	<i>psi:procedure</i>	23
12.16.1	<i>@rdf:language</i>	23
12.16.2	<i>@resourceIdentifier</i>	23
12.16.3	<i>@rdfs:label</i>	23
12.17	<i>dcterms:coverage</i>	23
12.18	<i>dcterms:temporal</i>	23
12.18.1	<i>start</i>	23
12.18.2	<i>end</i>	24
12.18.3	<i>@rdfs:label</i>	24

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.19	dcterms:spatial	24
12.19.1	@rdfs:label	24
12.20	dcterms:subject	24
12.20.1	@resourceIdentifier	24
12.20.2	@rdfs:label	25
12.21	dcterms:relation	25
12.21.1	@ecli:resourceIdentifier	25
12.21.2	@psi:typeRelatie	25
12.21.3	@psi:gevolg	25
12.21.4	@psi:aanleg	25
12.21.5	@rdfs:label	25
12.22	dcterms:references	26
12.22.1	@*:resourceIdentifier	26
12.22.2	@rdfs:label	26
12.23	dcterms:hasVersion	26
12.23.1	rdf:list	26
12.23.2	rdf:li	26
13	rdf:Descriptor (Tekstdocument)	27
13.1	@rdf:about	27
13.2	dcterms:identifier	27
13.3	dcterms:format	27
13.4	dcterms:accessRights	28
13.5	dcterms:modified	28
13.6	dcterms:issued	28
13.6.1	@rdfs:label	28
13.7	dcterms:publisher	28
13.7.1	@scheme	28
13.7.2	@resourceIdentifier	29
13.8	dcterms:language	29
13.9	dcterms:title	29
13.10	dcterms:abstract	29

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

1 Inleiding

1.1 Doel

Voor het uniek kunnen identificeren van jurisprudentie wordt binnenkort overgegaan van het Nederlandse LJN (Landelijk JurisprudentieNummer) naar het Europese ECLI (European Case Law Identifier). Deze overgang naar een andere systematiek vraagt ook om een aanpassing van de jurisprudentiegerelateerde dataleveranties van de Rechtspraak, vanaf hier te noemen: Open Data.

Dit document beschrijft welke informatie kan worden opgevraagd uit de Open Data, en op welke manier verzoeken moeten worden geconstrueerd en uitgevoerd.

1.2 Wat is het ECLI?

De European Case Law Identifier (ECLI) is een neutrale identifier voor jurisprudentie, onder meer bedoeld om nationale jurisprudentie beter internationaal toegankelijk te maken. De Raad van de Europese Unie heeft in december 2010 het formaat vastgesteld in de *Council conclusions inviting the introduction of the European Case Law Identifier (ECLI) and a minimum set of uniform metadata for case law*¹. De ECLI heeft een gelijksoortige functie als het LJN, in de zin dat het uitspraken aanduidt, en niet vindplaatsen of bronnen. Het verschilt echter van het LJN, omdat een ECLI informatie toont over het jaar van uitspraak, en de rechtsprekende instantie.

1.3 Formaat en betekenis

Het formaat van een European Case Law Identifier (ECLI) is als volgt vastgesteld:

ECLI:landcode:instantiecode:jaar van de uitspraak:nummer

De landcode is tweeletterig, in het geval van Nederland dus *NL*. De instantiecodes worden door IVO Rechtspraak bepaald en vastgelegd in de ECLI-index. Het laatste gedeelte, *nummer*, is door elk land naar eigen inzicht in te vullen. Een verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2012 kan er dus zo uit gaan zien:

ECLI:NL:HR:2012:1312

De notatie van een ECLI is een URI (URN), en kan ongewijzigd als een identifier worden gebruikt voor toepassing over het web, ook voor RDF-gebaseerde systemen.

2 Open Data van de Rechtspraak

Voor levering van uitspraken (content) en ECLI-gegevens (metadata) is een RESTful webservice ingericht. Deze webservice kan worden bevraagd om documenten en/of metadata geleverd te krijgen in XML-formaat.

Het bevragen van de ECLI-index is hierbij gescheiden van het opvragen van uitspraakdocumenten. Opvragen van een set uitspraakdocumenten die voldoet aan één of meer criteria geschiedt dus in twee stappen: eerst wordt met behulp van de criteria de ECLI-index bevraagd. Dit resulteert in een set ECLI's, die vervolgens wordt gebruikt om de uitspraakdocumenten op te vragen.

De specificaties van de te leveren data wordt in aparte documentatie opgenomen. Ook de betreffende XML-schema's – voor zowel de metadata als de documenten – zullen daarbij worden gepubliceerd.

2.1 XML-metadataformaat

Het metadataschema gebruikt voor de Open Data is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Overheid zoals vastgelegd in de OWMS (Overheids Web Metadata Standaard 4.0) en op de voorwaarden van de EU met betrekking tot het publiceren van gegevens voor een ECLI-register.

¹ Zie voor de volledige tekst: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XG0429\(01\):NL:NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XG0429(01):NL:NOT)

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

Beide richtlijnen maken gebruik van Dublin Core metadatatermen (dcterms). Documentatie met betrekking tot het metadataschema wordt beschikbaar gesteld op een nader te bepalen locatie.

2.2 Don't hammer the server!

Open Data van de Rechtspraak is een kosteloze en publieke dienst, die op ruime belangstelling mag rekenen. De servers die de Open Data-repository hosten en de informatieverzoeken afhandelen zijn hiervoor geschikt, maar om een acceptabel kostenniveau te handhaven zijn zij niet berekend op piekbelastingen.

Houdt u daarom bij gebruikmaking van deze dienst rekening met andere gebruikers. De beschikbare selectieparameters kunnen u helpen alleen de voor u relevante uitspraken op te halen. Beperk daarnaast het aantal gelijktijdige informatieverzoeken: bij voorkeur maakt u geen gebruik van gelijktijdige informatieverzoeken.

2.3 Base-URL

De base-URL voor Open Data betreffende jurisprudentie van de Rechtspraak is:

`http://data.rechtspraak.nl/`

2.4 URL-delimiters

De volgende karakters hebben een speciale betekenis. Indien deze in de data voorkomen moeten deze worden escaped (zie bij "encoding")

- ? = Start van de query string
- & = Scheiding tussen de gebruikte parameters
- = = Scheiding tussen parameter naam en waarde

2.5 URL-encoding

Encoding volgens het HTTP percent encoding schema, te weten %-escaped gevolgt door een numerieke waarde van 2 posities (bijvoorbeeld: %20 voor een spatie).

Zie voor details:

- <http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding>
- <http://tools.ietf.org/html/rfc3986>

3 Waardenlijsten

Voor het correct en effectief gebruik van Open Data zijn er waardenlijsten beschikbaar. Deze bevatten onder andere de lijst met rechtsgebieden die wordt gehanteerd en de lijst met instanties (zowel pre- als post-Herziening Gerechtelijke Kaart).

De waardenlijsten staan op <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Open-Data.aspx>

Een beschrijving van de opbouw van deze lijsten is in hoofdstuk 8 opgenomen in dit document.

4 Bevragen van de ECLI-index (metadata)

De ECLI-index bevat alle Nederlandse ECLI's, en relevante metadata zoals vindplaatsen. De ECLI-index kan met behulp van diverse parameters bevraagd worden, waaronder een modified-parameter, zodat eenvoudig de nieuwe of gewijzigde uitspraken van een bepaalde periode kunnen worden opgevraagd.

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

4.1 Opvolgingsrelaties

Met de invoering van Wet Herziening Gerechtelijke Kaart ontstaan en verdwijnen diverse instanties. In de gebruikersinterface van Rechtspraak.nl is ervoor gekozen om de opvolgingsrelaties impliciet mee te nemen in zoekacties. Een zoekactie op bijvoorbeeld Rechtbank Noord-Nederland is daarmee ook een zoekopdracht op uitspraken van de Rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden.

Voor Open Data van de Rechtspraak is hiervan afgeweken. Een verzoek voor uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland geeft als resultaat alleen die uitspraken die daadwerkelijk door de Rechtbank Noord-Nederland zijn gedaan.

4.2 Grote resultaatsets

Ook omvangrijke sets kunnen met deze webservice worden opgevraagd. Er geldt echter een maximum aantal resultaten dat per keer wordt geretourneerd. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de paging-optie (de parameter "from"), danwel het aantal resultaten in te perken door het gebruik van datumranges.

4.3 Parameters

De volgende gegevens kunnen worden gebruikt om een relevante set data te verkrijgen. De naamgeving van de parameters is overeenkomstig de naamgeving in de OWMS of Dublin Core-standaarden voor metadata.

Meerdere parameters van hetzelfde type worden onderling afgehandeld met een "OR" operator. Tussen de verschillende typen parameters is een "AND" operator van toepassing.

4.3.1 Instantie

De instantie verantwoordelijk voor de uitspraak of de conclusie.

Parameter: creator
Cardinality: 0 of meer
Datatype: xsd:string
Toegestane waarden: De identifier (URI) zoals gepubliceerd op data.rechtspraak.nl

NB. Voor het opvragen van een zogenoemde **ECLI:NL:XX** uitspraak (uitspraak van een buitenlandse instantie die zelf (nog) geen ECLI's gebruikt) kan de identifier <http://psi.rechtspraak.nl/buitenlandseInstantie> worden gebruikt.

4.3.2 Type

Het soort document.

Parameter: type
Cardinality: 0 of 1
Datatype: xsd:string
Toegestane waarden: "Uitspraak" of "Conclusie"

4.3.3 Uitspraakdatum

De datum waarop een uitspraak is gedaan of een conclusie is genomen.

Parameter: date
Cardinality: 0, 1 of 2
Datatype: xsd:date
Toegestane waarden: JJJJ-MM-DD
Indien één date-parameter wordt opgegeven, dan worden alleen de op de opgegeven datum uitgesproken uitspraken of genomen conclusies geretourneerd.
Indien twee date-parameters aanwezig zijn, dan wordt de periode tussen deze twee datums geïnterpreteerd als "vanaf [datum1] tot en met [datum2]."

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

4.3.4 Rechtsgebied

Het rechtsgebied of rechtsgebieden waarop de documenten betrekking hebben.

Parameter: subject
Cardinality: 0 of meer
Datatype: xsd:anyURI
Toegestane waarden: De rechtspraakidentificer (URI) van een rechtsgebied

4.3.5 Wijzigingsdatum

De datum waarop een document of metadata voor een ECLI is gewijzigd (of nieuw gepubliceerd).

Parameter: modified
Cardinality: 0, 1 of 2
Datatype: xsd:dateTime
Toegestane waarden: JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS
Indien één modified-parameter wordt opgegeven dan wordt de periode tussen de opgegeven [datum] en [nu] gehanteerd.
Indien twee modified-parameters aanwezig zijn dan wordt de periode tussen deze twee datums geïnterpreteerd als “vanaf [datum1] tot en met [datum2].”

4.3.6 Return

De content die wordt geleverd als resultaat.

Parameter: return
Cardinality: 0 of 1
Datatype: xsd:string
Toegestane waarden: “DOC”
Indien als return “DOC” wordt opgegeven dan worden uitsluitend die ECLI’s geretourneerd waarvoor ook documenten beschikbaar zijn op rechtspraak.nl.
Indien geen [return] is opgegeven dan worden ook de ECLI’s waarvoor alleen metadata beschikbaar is geretourneerd.

4.3.7 Vervangen

De ECLI die een eerder uitgegeven LJN heeft opgevolgd.

Parameter: replaces
Cardinality: 0 of meer
Datatype: xsd:anyURI
Toegestane waarden: Een LJN, bijvoorbeeld “AB1234”
Retourneert de ECLI of ECLI’s voor een inmiddels vervallen LJN

4.3.8 Max

Het maximale aantal te leveren entries in de index.

Parameter: max
Cardinality: 0 of 1
Datatype: xsd:positiveInteger
Toegestane waarden: Een positief en heel getal
Default waarde is “1000” (en tevens de maximale omvang)

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

4.3.9 From

Waar te starten in gepagineerde resultaten.

Parameter: from
Cardinality: 0 of 1
Datatype xsd:positiveInteger
Toegestane waarden: Een positief en heel getal
Indien het aantal entries in het resultaat groter is dan 1000 of groter dan de opgegeven waarde voor de parameter "max" kan voor een vervolquery worden aangegeven vanaf welke entry de levering moet worden gecontinueerd. Indien "max" wordt gebruikt en de parameter "from" ontbreekt dan wordt geteld vanaf entry "0".

Voorbeeld:

```
https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/zoeken?
modified=1995-01-01T12:00:00&max=500
```

Retourneert de eerste 500 entries voor deze query.

```
https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/zoeken?
modified=1995-01-01T12:00:00&max=500&from=501
```

Retourneert entries 501 t/m 1000 voor deze query.

4.3.10 Sorteren

Waar te starten in gepagineerde resultaten.

Parameter: sort
Cardinality: 0 of 1
Datatype xsd:string
Toegestane waarden: "ASC" of "DESC"
Standaard worden resultaten gesorteerd op wijzigingsdatum, oudste resultaten eerst (*ascending*). Met deze parameter kan ook gekozen worden voor nieuwste resultaten eerst (*descending*).

4.3.11 Voorbeelden

Enige voorbeelden van queries:

```
https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/zoeken?
type=conclusie&date=2011-05-01&date=2011-05-30
```

Retourneert alle conclusies genomen in de maand mei van het jaar 2011.

```
https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/zoeken?modified=2012-08-01T12:00:00
```

Retourneert alle sinds 1 augustus 2012 geregistreerde en gewijzigde ECLI's.

```
https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/zoeken?modified=2012-08-
01T00:00:00&return=DOC
```

Retourneert alle sinds 1 augustus 2012 geregistreerde en gewijzigde ECLI's waarvoor ook documenten beschikbaar zijn.

4.4 Geen resultaten voor een zoekactie

Wanneer een zoekopdracht geen resultaten oplevert (resultaat = 0) wordt dit gemeld in het subtitle element van het atom bericht. Er zullen geen entry-elementen in het bericht voorkomen.

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

4.5 Foutmeldingen

Foutmeldingen, zoals bijvoorbeeld: "Server not found" of "Server timeout") worden gegeven volgens het standaard HTTP-protocol 1.1.

Andere inhoudelijke fouten, zoals wanneer in een zoekopdracht onbekende waarden of gegevens worden gebruikt worden gerapporteerd met een HTTP-statuscode (400 Bad Request) plus een verklarende tekst.

5 Formaat van de update index

Als resultaat wordt een XML-bestand in Atom-formaat geleverd met een lijst van identifiers (ECLI's) die aan de zoekopdracht voldoen.

Voor meer informatie over Atom:

- [http://en.wikipedia.org/wiki/Atom_\(standard\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Atom_(standard))
- <http://tools.ietf.org/html/rfc4287>

5.1 Voorbeeld Atom-bestand

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title>Rechtspraak Open Data</title>
  <subtitle>Aantal gevonden ECLI's: 3</subtitle>
  <updated>2012-08-13T18:30:02Z</updated>
  <entry>
    <title>ECLI:NL:RBARN:2006:876543, Rechtbank Arnhem 2006-05-12</title>
    <link href="http://rechtspraak.nl/eccli?id=ECLI:NL:RBARN:2006:876543" />
    <id>ECLI:NL:RBARN:2006:876543</id>
    <updated>2011-12-13</updated>
    <summary>Inhoudsindicatie... als tekst-only</summary>
  </entry>
  <entry deleted="doc">
    <title>ECLI:NL:RBARN:2006:876543, Rechtbank Arnhem 2006-05-12</title>
    <link href="http://rechtspraak.nl/eccli?id=ECLI:NL:RBARN:2006:876543" />
    <id>ECLI:NL:RBARN:2006:876543</id>
    <updated>2011-12-13</updated>
    <summary>Inhoudsindicatie... als tekst-only</summary>
  </entry>
  <entry deleted="eccli">
    <title>ECLI:NL:RBARN:2006:876543, Rechtbank Arnhem 2006-05-12</title>
    <id>ECLI:NL:RBARN:2006:876543</id>
    <updated>2011-12-13</updated>
  </entry>
</feed>
```

5.2 Toelichting gegevens

5.2.1 feed/title

De titel / naam van de feed.

5.2.2 feed/subtitle

Het aantal resultaten (entries) voor de gestelde zoekvraag.

5.2.3 feed/updated

De datum/tijd waarop deze feed is verwerkt.

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

5.2.4 *feed/entry deleted="doc"*

Het document voor deze ecll is niet langer beschikbaar op rechtspraak.nl.

5.2.5 *feed/entry deleted="ecli"*

De betreffende ECLI is vervangen door een nieuwe ECLI (de ECLI was ten onrechte toegekend). De originele ECLI blijft nog wel beschikbaar in het ECLI register, maar bevat uitsluitend een verwijzing naar de correcte ECLI. Aangeraden wordt om dit voor dataleveranties als een "delete" te beschouwen. De data voor de nieuw toegewezen ECLI zal doorgaans met dezelfde update worden geleverd.

5.2.6 *feed/entry/id*

De ECLI waarmee meer gegevens kan worden opgehaald (zie verderop in dit document).

5.2.7 *feed/entry/updated*

De datum van de laatste wijziging voor deze ECLI of het betreffende document.

6 Opvragen uitspraakmetadata en uitspraakdocument

Op basis van een ECLI kan de metadata van een uitspraak en het uitspraakdocument zelf worden opgevraagd.

6.1 Parameters

6.1.1 *Identifier*

De identifier – ECLI – voor een uitspraak of conclusie.

Parameter: id
Cardinality: 1
Datatype: ECLI
Toegestane waarden: ECLI

6.1.2 *Return*

De content die wordt geleverd als resultaat.

Parameter: return
Cardinality: 0 of 1
Datatype: xsd:string
Toegestane waarden: "META"
Indien als return "META" wordt opgegeven dan wordt uitsluitend de metadata geretourneerd.
Indien geen [return] is opgegeven dan wordt zowel de metadata als het document (indien beschikbaar) geretourneerd.

6.2 Notatie

<https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:HR:2014:952&return=META>

Retourneert alleen de metadata voor de gevraagde ECLI.

<https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RVS:2014:1423>

Retourneert zowel de metadata als het document (indien beschikbaar) voor de gevraagde ECLI

7 Images

Images worden niet meegeleverd met de XML documenten. Indien de images gewenst zijn dan kunnen deze met behulp van de in de content opgenomen identifier worden opgehaald.

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

7.1 Image identifiers

De identifier voor een image is opgenomen als attribuut in het `imagedata`-element (XML).

Voorbeeld

```
<imagedata linkend="image-identificier-2" />
```

7.2 Base URL

Images kunnen worden opgehaald op de volgende URL:

```
https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/image
```

7.3 Parameter

Voor het opvragen van een image is een parameter beschikbaar.

7.3.1 Identifier

De identifier – voor een imagebestand

Parameter: id

Cardinality: 1

Datatype: xsd:string

Toegestane waarden: GUID voor een image

7.3.2 Voorbeeld

```
https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/image?id=image-identificier-2
```

8 Beschrijving waardelijsten

8.1 Instanties

Een uitputtend overzicht van alle Nederlandse rechtspreekende instanties. Dit zijn ook de instanties waarvoor ECLI's worden uitgegeven door IVO Rechtspraak.

```
<Instanties>
<Instantie>
  <Identifier> [ identificier als URI ] </Identifier>
  <Naam> [ volledige naam van de instantie ] </Naam>
0:1 <Afkorting> [ de afkorting zoals ook gebruikt in het ECLI ] </Afkorting>
  <Type> [ type instantie ] </Type>
  <BeginDate> [ instantie startDatum ] </BeginDate>
0:1 <EndDate> [ instantie eindDatum ] </EndDate>
</Instantie>
</Instanties>
```

8.2 Buitenlandse instanties

Een overzicht van alle Buitenlandse instanties voorzover bekend bij de Rechtspraak. Dit zijn instanties waarvoor **geen** NL-ECLI's worden uitgegeven.

```
<Instanties>
<Instantie>
  <Identifier> [ identificier als URI ] </Identifier>
  <Naam> [ volledige naam van de instantie ] </Naam>
0:1 <Afkorting> [ de afkorting zoals ook gebruikt in het ECLI ] </Afkorting>
  <Type> [ type instantie ] </Type>
</Instantie>
</Instanties>
```

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

8.3 Rechtsgebieden

Vastgestelde indeling van rechtsgebieden – een taxonomische classificatie – zoals deze door de Rechtspraak worden gehanteerd.

```

<Rechtsgebieden>
<Rechtsgebied>
  <Identifier> [ identifier als URI ] </Identifier>
  <Naam> [ volledige naam voor het rechtsgebied ] </Naam>
0:n  <Rechtsgebied> [ Een rechtsgebied kan weer rechtsgebieden omvatten ]
      </Rechtsgebied>
</Rechtsgebied>
</Rechtsgebieden>

```

8.4 Proceduresoorten

```

<ProcedureSoorten>
<Proceduresoort>
  <Identifier> [ identifier als URI ] </Identifier>
  <Naam> [ de volledige naam van de proceduresoort ] </Naam>
</Proceduresoort>
</ProcedureSoorten>

```

8.5 Formele relaties

```

<FormeleRelaties>

<FormeleRelatie>
  <Naam> [ de naam voor de relatie ] </Naam>
  <Identifier> [ identifier als URI ] </Identifier>
  <Rolspelers>

1:n  <Rolspeler>
      <InstantieLatereAanleg>
        <Naam>
          [ het type instantie2 ]
        </Naam>
      </InstantieLatereAanleg>
      <InstantieEerdereAanleg>
        <Naam>
          [ het type instantie3 ]
        </Naam>
      </InstantieEerdereAanleg>
    </Rolspeler>

  </Rolspelers>
  <LabelEerdereAanleg>
    [ benaming van de relatie ]
  </LabelEerdereAanleg>

  <LabelLatereAanleg>
    [ benaming van de relatie ]

```

² Bijvoorbeeld: Rechtbank; Gerechtshof; typeRvS

³ Bijvoorbeeld: Rechtbank; Gerechtshof; typeHR

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

```

</LabelLatereAanleg>
<Afhandelingswijze>
  <Naam>
    [ het gevolg van de behandeling in latere instantie ]
  </Naam>
</Afhandelingswijze>
</FormeleRelatie>
</FormeleRelaties>

```

9 Overzicht bijzondere LJN's, ECLI's en vindplaatsen

Op rechtspraak.nl wordt ook een XML-overzicht gepubliceerd van uitzonderlijke of afwijkende registraties. In dit overzicht zijn de volgende gegevens opgenomen:

- Alle LJN's waarvoor geen overeenkomstige ECLI beschikbaar is;
- Alle LJN's die zijn uitgegeven voor buitenlandse uitspraken (inclusief de ECLI:NL:XX registraties);
- Buitenlandse uitspraken waarvoor een nederlandse vindplaats beschikbaar is.

Dit overzicht kan worden gedownload van:

<https://data.rechtspraak.nl/Waardelijst/NietNederlandseUitspraken>

10 Veelgestelde vragen en antwoorden

Hoe worden conclusies en arresten getoond op het vernieuwde Rechtspraak.nl? Worden conclusie en arrest nog steeds samen gepubliceerd of gaan jullie dit apart publiceren en kan de gebruiker vanuit de metadata doorlinken?

Conclusie en arrest worden overal afzonderlijk gepresenteerd, maar er worden wel links aangeboden (op de website) danwel relaties gelegd in de metadata (in de Open Data).

Wij hebben op onze site berichten staan met daarin een link naar een uitspraak. Die links zien er zo uit: <http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY1943>. Komt deze link te vervallen?

De oude links zullen blijven werken. Omdat ook bestaande LJN's zullen worden vervangen door een nieuw ECLI, worden de oude links omgeleid zodat de bedoelde uitspraak getoond wordt. Na introductie van het ECLI worden de diverse oude deeplinkformaten niet meer actief op de site aangeboden, en vervangen door één nieuw formaat deeplink, dat er als volgt uitziet:

<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2012:12345>

Stel, een gebruiker beschikt over de ECLI van een Conclusie AG (Parket Hoge Raad). In het nieuwe systeem wordt de uitspraak in de betreffende zaak niet langer aan het bestaande Conclusie-document toegevoegd (met gelijkblijvende LJN), maar wordt een nieuw document met eigen ECLI toegevoegd. Hoe kan nu het uitspraakdocument dat hoort bij het al gevonden Conclusie-document worden gevonden?

In de metadata worden ook de formele relaties opgenomen, die kunnen hiervoor worden gebruikt. In het metadata-element dcterms:relation wordt een relatie tussen een conclusie en een arrest aangegeven op de volgende wijze:

```

<dcterms:relation
  psi:type="http://psi.rechtspraak.nl/conclusie"
  ecli:resourceIdentifier="ECLI:NL:HR:2012:12345"
  psi:aanleg=http://psi.rechtspraak.nl/eerdereAanleg
  psi:gevolg="http://psi.rechtspraak.nl/afhandelingswijze#contrair">
  [beschrijvende tekst]
</dcterms:relation>

```

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

Op de volgende wijze kan dan het bijbehorende document worden gevonden. Controleer of het psi:type attribuut bovenstaande identifier bevat, gebruik vervolgens de ECLI in het attribuut ecli:resourcidentifier om het andere document (indien aanwezig) op te halen of naar te refereren. Deze relatie is zowel bij het arrest als bij de conclusie aanwezig en dus in beide richtingen te gebruiken.

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

11 Topstructuur

11.1 open-rechtspraak

```
<open-rechtspraak> ... </openrechtspraak>
```

Root-element voor een opendata bericht (levering content). Wordt alleen gebruikt om de drie mogelijke onderdelen te kunnen combineren in 1 XML bestand. Het schema `open-rechtspraak` waartegen gevalideert kan worden importeert tevens de schema's voor de documenten en de metadata.

11.1.1 rdf:RDF

```
<rdf:RDF [namespaces]> ... </rdf:RDF>
```

Container-element (*root*) voor de metadata. Gekozen is voor `rdf` omdat dit de meest gebruikte generieke container is voor (XML-) metadata. Bovendien worden ook identifiers gebruikt die in een RDF-omgeving kunnen worden toegepast.

Het container-element heeft zelf verder geen data (attributen). Voor de inhoud van `rdf:RDF` zie de beschrijving onder "`rdf:Description`".

Bij een aantal elementen is ervoor gekozen om een `rdfs:label` op te nemen waarmee de correcte benaming van het gegeven wordt gegeven voor presentatie van de gegevens. Dit is tevens te beschouwen als een vorm van inline annotatie.

Conditie	Alle namespaces die in het document worden gebruikt zijn hier gedeclareerd.
Bijzonder	De namespace voor de documenten (tekst) (<code>xmlns:rs = "http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0"</code>) wordt niet gedeclareerd, die declaratie is opgenomen in de documenten zelf.
Namespaces	<code>xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"</code> <code>xmlns:owms="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/"</code> <code>xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"</code> <code>xmlns:bwb="bwb-dl"</code> <code>xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"</code> <code>xmlns:psi="http://psi.rechtspraak.nl/"</code> <code>xmlns:ecli="https://e-justice.europa.eu/ecli"</code> <code>xmlns:op="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/"</code>
Cardinality	1

11.1.2 inhoudsindicatie

```
<inhoudsindicatie> ... </inhoudsindicatie>
```

Bijzonder	De tekst van de inhoudsindicatie in XML formaat volgens hetzelfde schema als in gebruik is voor de uitspraak- en conclusie-documenten. "rechtspraak-1_0.rnc". Van de mogelijkheid om inline markup toe te voegen wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt.
Namespace	De defaultnamespace voor deze tekst is: "http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0"
Cardinality	0 of 1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

11.1.3 uitspraak | conclusie

<uitspraak> ... </uitspraak>
<conclusie> ... </conclusie>

Bijzonder	De tekst van de uitspraak- en conclusie-documenten. Schema is afgeleid van docbook 5.0, met enige toevoegingen en beperkingen. De docbook namespace wordt om die reden niet gebruikt. Het gebruikte schema: "rechtspraak-1_0" is onderdeel van het open-rechtspraak schema.
Namespace	De default namespace voor deze tekst is: "http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0"
Cardinality	0 of 1

11.1.3.1 Model

Voor het model is voor de algemene structuur zoals hoofdstukken, lijsten, tabellen, images, nadruk etc. gebruik gemaakt van het docbook 5.0 schema. Deze is echter aangevuld en aangepast voor deze documenten. De docbook namespace wordt vanwege de varianten en toevoegingen niet gebruikt.

11.1.3.2 Topstructuur

Onderstaand een beknopt voorbeeld van de structuur zoals deze voor uitspraken en conclusies wordt gehanteerd. Niet alle documenten zullen aan deze structuur voldoen – met name documenten van voor introductie van de ECLI zullen een eenvoudiger structuur hebben, mogelijk zelfs met uitsluitend <para> elementen. Documenten van na de introductie van de ECLI zullen veelal wel aan deze structuur voldoen. Sommige documenten hebben echter een afwijkende opbouw waardoor varianten op deze structuur kunnen voorkomen.

```
<uitspraak>
  <uitspraak.info>
    <para> ... </para>
  </uitspraak.info>
  <section>
    <title> ... </title>
    <parablock>
      <para> ... </para>
      <para> ... </para>
    </parablock>
    <para> ... </para>
  </section>
  <section role="overwegingen">
    <title><nr>2.</nr> ... <title>
    <paragroup>
      <nr>2.1.</nr>
      <para> ... </para>
    </paragroup>
  </section>
  <section role="beslissing">
    <para> ... </para>
  </section>
</uitspraak>
```

Voor details en gegevens over alle andere binnen deze structuur voorkomende elementen wordt verwezen naar de documentatie bij het open-rechtspraak schema.

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12 rdf:Descriptor (ECLI-register)

```
<rdf:Descriptor> ... </rdf:Descriptor>
```

Een `rdf:RDF` element mag meerdere `rdf:Description` elementen hebben. Voor deze toepassing is dit maximaal 2.

Het eerste element `rdf:Description` bevat de elementen met de feitelijke metadata voor het ECLI-register, *deze informatie is daarnaast ook van toepassing op de eventueel beschikbare uitspraak- of conclusie-tekst*.

Het tweede element `rdf:Description` bevat de gegevens voor de gepubliceerde tekst (document), *deze elementen worden verderop in het document beschreven*.

Bijzonder	Een attribuut "rdf:about" ontbreekt hier, omdat de gegevens in dit geval betrekking hebben op het ECLI-register zelf, dit is feitelijk een representatie van een "ECLI-register document".
Cardinality	1

12.1 dcterms:identificer

```
<dcterms:identificer''>
  [ECLI]
</dcterms:identificer>
```

Bijzonder	In alle gevallen wordt hier de ECLI opgenomen als data.
Cardinality	1

12.2 dcterms:format

```
<dcterms:format> [mime-type] </dcterms:format>
```

Bijzonder	Het formaat van het ECLI-register document (lees: het onderhanden <code>rdf:RDF</code> document)
Conditie	FIXED VALUE ``text/XML``
Cardinality	1

12.3 dcterms:accessRights

```
<dcterms:accessRights> [public] </dcterms:accessRights>
```

Bijzonder	Hiermee wordt aangegeven dat het ECLI-registerdocument op een vrij toegankelijke locatie is gepubliceerd (lees: <i>rechtspraak.nl</i>), en vrij gebruikt mag worden.
Conditie	FIXED VALUE ``public``
Cardinality	1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.4 dcterms:modified

<dcterms:modified> [date] <dcterms:modified>

Bijzonder	Datum van de laatste wijziging in de metadata en/of de tekst van het ECLI-registerdocument. Indien er een actiedatum (bijv. gewenste publicatiedatum) in de toekomst wordt gezet, dan zal deze datum gebruikt worden. Deze datum is altijd recenter dan de daadwerkelijke wijziging in de metadata en/of tekst. <i>Let op: Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de laatste wijziging van het uitspraak- of conclusie-document.</i>
Conditie	ISO datum: ``JJJJ-MM-DD``
Cardinality	1

12.5 dcterms:issued

<dcterms:issued rdf:label="Publicatiedatum"> [datum] </dcterms:issued>

Bijzonder	De datum waarop de ECLI is aangemaakt.
Conditie	ISO datum: ``JJJJ-MM-DD``
Cardinality	1

12.5.1 @rdf:label

Conditie	FIXED VALUE ``Publicatiedatum``
Cardinality	1

12.6 dcterms:publisher

<dcterms:publisher
resourceIdentifier="http://rechtspraak.nl">
Raad voor de Rechtspraak
</dcterms:publisher>

Conditie	``Raad voor de Rechtspraak``
Cardinality	1

12.6.1 @resourceIdentifier

Conditie	"http://rechtspraak.nl"
Cardinality	1

12.7 dcterms:language

<dcterms:language>nl</dcterms:language>

Conditie	FIXED VALUE ``nl``
Cardinality	1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.8 dcterms:replaces

```
<dcterms:replaces rdfs:label="Vervangt"> [ecli | ljn] </dcterms:replaces>
```

Bijzonder	Voor backwards compatibility. In “replaces” worden de inmiddels vervallen maar ooit gebruikte identifiers voor een uitspraak of conclusie opgenomen zodat ook deze identifiers nog zijn terug te vinden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een vervangen ECLI of LJN.
Conditie	Een <code>dcterms:replaces</code> bevat altijd 1 ECLI of LJN
Cardinality	0 of meer

12.8.1 @rdfs:label

Bijzonder	FIXED VALUE “Vervangt”
Cardinality	1

12.9 dcterms:isReplacedBy

```
<dcterms:isReplacedBy> [ECLI] </dcterms:isReplacedBy>
```

Bijzonder	Indien een ECLI is vervallen – vanwege welke reden dan ook – en deze is vervangen voor een correcte ECLI dan wordt dit in element aangegeven.
Conditie	Een <code>dcterms:isReplacedBy</code> bevat altijd 1 ECLI
Cardinality	0 of 1

12.10 dcterms:creator

```
<dcterms:creator psi:afdeling=" [afdeling]" (psi:resourceIdentifier=" [SI]" |
resourceIdentifier=" [SI]" ) scheme="overheid.RechterlijkeMacht" |
"psi.rechtspraak")
rdfs:label="Instantie">
  [instantie]
</dcterms:creator>
```

Bijzonder	Gekozen is voor <code>dcterms:creator</code> omdat dit voor zowel de EU als voor OWMS een toegestaan element voor dit gegeven is.
Cardinality	1

12.10.1 @psi:afdeling

Vervallen

Met de invoering van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart is er een breed palet aan afdelingen ontstaan binnen de Rechtspraak, waarvan de status niet altijd helder en/of definitief is. Om die reden komt dit veld te vervallen. Een veelzeggender, stabielere en qua gebruik grotendeels overeenkomend veld is “Rechtsgebied”.

12.10.2 @resourceIdentifier

Bijzonder	De resource identifier voor de instantie volgens de OWMS waardelijst.
Cardinality	0:1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.10.3 @psi:resourceidentifier

Bijzonder	De resource identifier voor de instantie volgens de waardelijst van de rechtspraak. Alleen gebruikt indien er geen OWMS identifier voor de instantie bestaat.
Cardinality	0:1

12.10.4 @scheme

Bijzonder	Indien de identifier voor de instantie in de OWMS waardelijst voorkomt
Conditie	``overheid.RechterlijkeMacht``
Cardinality	0:1

12.10.5 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE "Instantie"
Cardinality	1

12.11 dcterms:contributor

`<dcterms:contributor rdfs:label='' [label]''> ... </dcterms:contributor>`

Bijzonder	Rechter.
Cardinality	0 of meer

12.11.1 @rdfs:label

Bijzonder	Het label bevat de benaming voor de contributor. Dit is afhankelijk van het instantietype.
Cardinality	1

12.12 dcterms:date

`<dcterms:date rdfs:label='' [label]''> [date] <dcterms:date>`

Bijzonder	De datum van de uitspraak of conclusie.
Conditie	ISO formaat: YYYY-MM-DD
Cardinality	1

12.12.1 @rdfs:label

Conditie	Voor uitspraken: ``Uitspraakdatum`` Voor conclusies: ``Datum genomen``
Cardinality	1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.13 psi:zaaknummer

```
<psi:zaaknummer rdfs:label="zaaknr"> [zaaknr] </psi:zaaknummer>
```

Conditie	Ten minste 1 zaaknummer moet aanwezig zijn.
Cardinality	1 of meer

12.13.1 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE "zaaknr"
Cardinality	1

12.14 dcterms:alternative

```
<dcterms:alternative rdf:language="nl"> [alias] </dcterms:alternative>
```

Bijzonder	Indien een uitspraak ook onder een alternatieve naam bekend staat wordt dat hier vermeld.
Cardinality	0 of meer

12.14.1 @rdf:language

Conditie	FIXED VALUE "nl"
Cardinality	1

12.15 dcterms:type

```
<dcterms:type rdf:language="nl" resourceId="SI">
  [type]
</dcterms:type>
```

Conditie	Voor uitspraken: "Uitspraak" Voor conclusie: "Conclusie"
Cardinality	1

12.15.1 @rdf:language

Conditie	FIXED VALUE "nl"
Cardinality	1

12.15.2 @resourceIdentifier

Conditie	Afhankelijk van het type is de waarde: "http://psi.rechtspraak.nl/uitspraak" of "http://psi.rechtspraak.nl/conclusie".
Cardinality	1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.16 psi:procedure

```
<psi:procedure rdf:language="nl" resourceIdentifier="[SI]"
  rdfs:label="Procedure">
  [procedure]
</psi:procedure>
```

Bijzonder	De procedure gevolgd voor deze uitspraak. Een lijst met procedures is beschikbaar op data.rechtspraak.nl.
Cardinality	0 of meer

12.16.1 @rdf:language

Conditie	FIXED VALUE "nl"
Cardinality	1

12.16.2 @resourceIdentifier

Bijzonder	De resource identifier voor de procedure.
Cardinality	1

12.16.3 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE "Procedure"
Cardinality	1

12.17 dcterms:coverage

```
<dcterms:coverage>NL<dcterms:coverage>
```

Bijzonder	Het geografische gebied waarbinnen de uitspraak is gedaan.
Conditie	FIXED VALUE "NL"
Cardinality	1

12.18 dcterms:temporal

```
<dcterms:temporal rdfs:label="Periode">
  <start rdfs:label="van"> [date] </start>
  <end rdfs:label="tot"> [date] </end>
</dcterms:temporal>
```

Bijzonder	Indien sprake is van een afhankelijkheid van een specifieke periode waarbinnen de betreffende zaak moet worden beoordeeld. Bijvoorbeeld in het geval van belasting gerelateerde onderwerpen.
Cardinality	0 of 1

12.18.1 start

Bijzonder	Het jaar waarop de periode start.
Cardinality	1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.18.1.1 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE ``van``
Cardinality	1

12.18.2 end

Bijzonder	Het jaar waarin de periode eindigt.
Cardinality	1

12.18.2.1 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE ``tot``
Cardinality	1

12.18.3 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE ``Periode``
Cardinality	1

12.19 dcterms:spatial

```
<dcterms:spatial rdfs:label="Zittingsplaats"> [plaats] </dcterms:spacial>
```

Conditie	De plaats of locatie waar de zitting heeft plaatsgevonden.
Cardinality	0 of 1

12.19.1 @rdfs:label

Bijzonder	FIXED VALUE ``Zittingsplaats``
Cardinality	1

12.20 dcterms:subject

```
<dcterms:subject rdfs:label="Rechtsgebied" resourceIdentifier="[SI]">
  [rechtsgebied]
</dcterms:subject>
```

Bijzonder	Voor een rechtsgebied worden ook de eventuele ouder-rechtsgebieden als tekst opgenomen.
Cardinality	0 of meer

12.20.1 @resourceidentifier

Bijzonder	De resourceidentifier van het direct gerelateerde rechtsgebied. Identifiers van eventuele ouder-rechtsgebieden wordt niet opgenomen.
Cardinality	1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.20.2 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE ``Rechtsgebied``
Cardinality	1

12.21 dcterms:relation

```
<dcterms:relation ecli:resourceIdentifier="[ECLI]" psi:typeRelatie="[type]"
  psi:gevolg="[gevolg]" psi:aanleg="[aanleg]" rdfs:label="Formele
relatie">
  [tekst]
</dcterms:relation>
```

Bijzonder	Formele relatie. Relatie tussen twee uitspraken indien een uitspraak ook in een latere aanleg is behandeld (bijvoorbeeld bij hoger beroep of cassatie) of tussen een arrest en een conclusie.
Cardinality	0 of meer

12.21.1 @ecli:resourceIdentifier

Bijzonder	De ECLI van de gerelateerde uitspraak of conclusie.
Cardinality	1

12.21.2 @psi:typeRelatie

Bijzonder	De identifier voor het type van de relatie zoals bijvoorbeeld: hoger beroep, cassatie. Voor een overzicht van de mogelijke waarden is de waardelijst FormeleRelaties beschikbaar op data.rechtspraak.nl.
Cardinality	1

12.21.3 @psi:gevolg

Pad	Het gevolg van de behandeling in latere aanleg. Voor een overzicht van de mogelijke waarden is de waardelijst FormeleRelaties beschikbaar op data.rechtspraak.nl.
Cardinality	0:1

12.21.4 @psi:aanleg

Bijzonder	Geeft aan of de uitspraak, waar dit registerdocument betrekking op heeft, de uitspraak in eerdere dan wel latere aanleg is.
Cardinality	1

12.21.5 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE ``Formele relatie``
Cardinality	1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

12.22 dcterm:references

```
<dcterm:references rdfs:label="" [label]"
[prefix]:resourceIdentifier="" [ref]">
  [tekst]
</dcterm:references>
```

Bijzonder Verwijzing naar gerelateerde wet- en regelgeving of andere jurisprudentie.

Cardinality 0 of meer

12.22.1 @*:resourceIdentifier

Bijzonder De ECLI voor verwijzing naar jurisprudentie of de identifier voor de verwezen regelgeving.

Conditie De te gebruiken namespace van de resourceIdentifier is afhankelijk van de bron waarnaar de identifier verwijst. Mogelijke prefixen zijn:
- ecli; bwb; cvdr; eu

Cardinality 0 of 1

12.22.2 @rdfs:label

Conditie Voor verwijzing naar jurisprudentie
"Verwijzing"
Voor verwijzing naar wet- en regelgeving:
"Wetsverwijzing"

Cardinality 1

12.23 dcterm:hasVersion

```
<dcterm:hasVersion rdfs:label=""Vindplaatsen"">
  <rdf:list>
    <rdf:li> [vindplaats] </rdf:li>
    <rdf:li> [vindplaats] </rdf:li>
  </rdf:list>
</dcterm:hasVersion>
```

Bijzonder Een opsomming van alle geregistreerde vindplaatsen voor een uitspraak of conclusie.

Cardinality 0 of 1

12.23.1 rdf:list

Bijzonder Container-element voor de items.

Cardinality 1

12.23.2 rdf:li

Bijzonder Tekst gelijk aan display rechtspraak.nl.

Cardinality 1 of meer

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

13 rdf:Descriptor (Tekstdocument)

```
<rdf:Descriptor rdf:about="" [URL]"> ... </rdf:Descriptor>
```

Het tweede element rdf:Descriptor bevat de gegevens voor de gepubliceerde tekst.

Het eerste element rdf:Descriptor bevat de elementen met de feitelijke metadata voor het ECLI-register, *deze informatie is ook geldig voor de gepubliceerde tekst, deze elementen zijn elders in het document beschreven.*

13.1 @rdf:about

Geeft aan waar de metadata betrekking op heeft, aangeduid met de identifier (URL op rechtspraak.nl of tuchtrecht.overheid.nl).

Bijzonder	Voor publicatie op rechtspraak.nl: - ``http://rechtspraak.nl/uitspraken?id='' + [ECLI] Voor publicatie op tuchtrecht.overheid.nl <sup>4</sup> - ``http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat?ecli='' + [ECLI] ⁵
Cardinality	1

13.2 dcterms:identificer

```
<dcterms:identificer>  
[URL]  
</dcterms:identificer>
```

Pad	current(rs:gerechtelijkProduct) [SI]
Bijzonder	Gelijk aan rdf:Descriptor/@rdf:about
Cardinality	1

13.3 dcterms:format

```
<dcterms:format> [mime-type] </dcterms:format>
```

Bijzonder	Het formaat waarin de documenten zijn gepubliceerd op de respectievelijke websites is altijd HTML. Het gegeven dat de teksten van rechtspraak.nl ook in XML verkrijgbaar zijn als open data is hiervoor niet relevant.
Conditie	FIXED VALUE ``text/html``
Cardinality	1

⁴ Uitspraken die op een vrij toegankelijk medium zijn gepubliceerd worden ook vermeld in de metadata ook al is de tekst niet op rechtspraak.nl beschikbaar. De enige andere bron op dit moment is tuchtrecht.overheid.nl

⁵ Het is nog niet bekend op welke wijze naar tuchtrecht kan worden verwezen met gebruik van de ECLI. Dit voorbeeld is dus niet maatgevend of noodzakelijkerwijs correct. **Voor de correcte notatie: raadpleeg tuchtrecht.overheid.nl.**

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

13.4 dcterms:accessRights

```
<dcterms:accessRights>public</dcterms:accessRights>
```

Hiermee wordt aangegeven of het *document* op een vrij toegankelijke locatie is gepubliceerd (lees: *rechtspraak.nl* of *tuchtrecht.overheid.nl*).

Conditie	FIXED VALUE ``public``
Cardinality	1

13.5 dcterms:modified

```
<dcterms:modified> [date] <dcterms:modified>
```

Bijzonder	Indien de tekst is gewijzigd, dan wordt in dit element de datum van de wijziging getoond. Indien de tekst <u>niet</u> is gewijzigd, dan wordt hier de aanmaakdatum van de ECLI getoond. <i>Let op: deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de wijzigingsdatum voor het ECLI-register document.</i>
Cardinality	1

13.6 dcterms:issued

```
<dcterms:issued rdfs:label="Publicatiedatum"> [date] </dcterms:issued>
```

Bijzonder	De datum waarop het document is gepubliceerd op <i>rechtspraak.nl</i> .
Cardinality	1

13.6.1 @rdfs:label

Conditie	FIXED VALUE "Publicatiedatum"
Cardinality	1

13.7 dcterms:publisher

```
<dcterms:publisher scheme="OVERHEID.RechterlijkeMacht"
resourceIdentifier="http://rechtspraak.nl">
Raad voor de Rechtspraak
</dcterms:publisher>
```

Bijzonder	De uitgever van de gepubliceerde documenten:
Cardinality	1

13.7.1 @scheme

Conditie	FIXED VALUE ``OVERHEID.RechterlijkeMacht``
Cardinality	0:1

	Versie: 1.15
Open Data van de Rechtspraak	Datum: 20-3-2019

13.7.2 @resourceIdentifier

Conditie	- ``tuchtrecht.overheid`` OF - ``Raad voor de Rechtspraak``
Cardinality	1

13.8 dcterms:language

<dcterms:language> nl <dcterms:language>

Conditie	FIXED VALUE ``nl``
Cardinality	1

13.9 dcterms:title

<dcterms:title rdf:language=''nl''> [titel] </dcterms:title>

Bijzonder	Een titel suggestie voor de uitspraak, samengesteld uit andere gegevens.
Bijzonder	<i>Concatenatie conform rechtspraak.nl:</i> [ECLI] + [instantie] + `` , `` + [uitspraakdatum] + `` / `` + [zaaknr] [+ ``; `` + [zaaknr]]
Cardinality	1

13.10 dcterms:abstract

<dcterms:abstract resourceIdentifier=''../../rs:inhoudsindicatie'' />

Bijzonder	Een samenvatting van de uitspraak (indien beschikbaar).
Conditie	Default gebruik is om de inhoudsindicatie naast de <code>rdf:RDF</code> in het element <code>rs:open-rechtspraak</code> op te nemen. Het volstaat daarom het interne pad (<i>xPath</i>) vanuit de metadata te geven naar het element <code>rs:inhoudsindicatie</code> binnen dezelfde container. Indien <i>alleen</i> de metadata wordt aangevraagd (het <code>rdf:RDF</code> deel) dan wordt de tekst van inhoudsindicatie in <code>dcterms:abstract</code> opgenomen.
Cardinality	0 of 1



EN



[Search tips](#)

Need more search options? Use the [Advanced search](#)

Document 52011XG0429(01)

Raadsconclusies waarin de invoering wordt aanbevolen van een Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI), en van een minimumaantal uniforme metagegevens betreffende jurisprudentie

PB C 127 van 29.4.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

[Expand all](#) [Collapse all](#)

Dates

Date of document: 29/04/2011; datum van publicatie

Miscellaneous information

Author: Raad van de Europese Unie **Form:** Conclusies van de Raad

Relationship between documents

Treaty: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [Select all documents mentioning this document](#) **Subsequent related instruments:**

- Corrected by [52011XG0429\(01\)R\(01\)](#) (IT, PL, PT, EL, ET)
- Corrected by [52011XG0429\(01\)R\(02\)](#) (SL)

Instruments cited:

- [12010E067](#)
- [52008IP0352](#)
- [52009XG0331\(01\)](#)

Classifications

EUROVOC descriptor:

- [rechtsvordering](#)
- [nieuwe technologie](#)
- [informatietechnologie](#)
- [EU-binnengrens](#)
- [doorgeven van informatie](#)
- [internet](#)

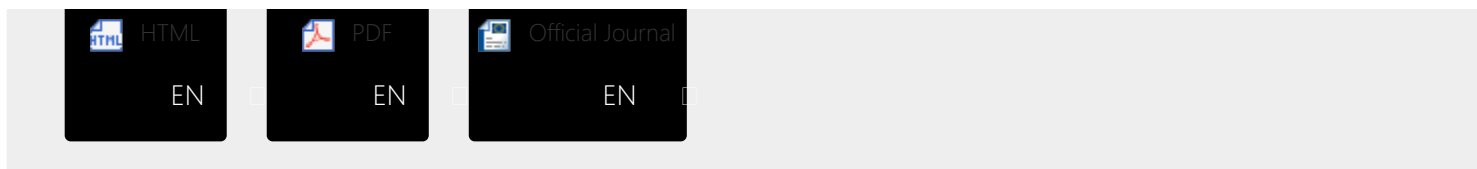
Subject matter:

- [Justitie en binnenlandse zaken](#)

Directory code:

- [19.40.00.00](#) [Ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie](#) / [Programma's](#)

Languages, formats and link to OJ



☐ Multilingual display

English (en)

Please choose

Please choose

Display

☐ Text

29.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 127/1

Raadsconclusies waarin de invoering wordt aanbevolen van een Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI), en van een minimumaantal uniforme metagegevens betreffende jurisprudentie

2011/C 127/01

I. INLEIDING

1. Artikel 67 bis, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorziet in de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de grondrechten en de verschillende rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden geëerbiedigd.
2. In het meerjarenactieplan 2009-2013 voor de Europese e-justitie, dat de Raad van de Europese Unie heeft aangenomen, worden het belang van toegang tot de nationale jurisprudentie, alsook de noodzaak van standaardisatie en een decentrale technische architectuur benadrukt ⁽¹⁾.
3. Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 9 juli 2008 over de taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat ⁽²⁾ benadrukt dat de nationale jurisprudentie over de grenzen heen toegankelijk moet worden, zodat de nationale rechter zijn taak in de Europese rechtsorde kan vervullen.

II. VASTSTELLING VAN DE BEHOEFTE

4. In een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waar plaats is ingeruimd voor justitiële samenwerking, moeten de actoren niet alleen het Europese recht kennen, maar vooral ook elkaanders rechtsorde.
5. Het Europese e-justitieportaal moet zorgen voor de beoogde verspreiding van informatie over de rechtsorde van de Unie en van de lidstaten, en een nuttig instrument voor de burger, de beroepspraktijk en de nationale autoriteiten worden.
6. Kennis omtrent het materiële Unierecht en de toepassing ervan is niet alleen uit uniale rechtsbronnen verkrijgbaar, maar moet ook uit de jurisprudentie van de nationale rechtbanken worden gehaald, dat wil zeggen zowel verzoeken om een prejudiciële beslissing als de prejudiciële beslissingen zelf, en

beslissingen waarbij het Unierecht rechtstreeks wordt toegepast.

7. Met financiële steun of rechtstreeks door toedoen van de Europese Unie zijn de afgelopen jaren met het oog hierop initiatieven ondernomen, bijvoorbeeld de metazoekmachine van het netwerk van voorzitters van de Hoge Rechtscolleges van de Europese Unie ⁽³⁾, de databanken Dec.Nat en Jurifast van de Vereniging van Raden van State en Hoogste Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie ⁽⁴⁾, de databank JURE (Jurisdiction Recognition Enforcement) van de Europese Commissie ⁽⁵⁾, EUR-Lex, en de jurisprudentiële databank van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten ⁽⁶⁾.
8. Uit het gebruik van en de medewerking aan deze initiatieven is duidelijk gebleken dat er behoefte is aan zulke databanken; de ervaring heeft echter ook uitgewezen dat ze vaak zeer complex en niet gebruiksvriendelijk zijn opgezet.
9. Een taakgroep van de Groep e-justitie heeft in een studie ⁽⁷⁾ laten zien dat deze problemen niet alleen verband houden met meertaligheid, maar allereerst met het gebrek aan uniforme identificatiecodes voor jurisprudentie. Nationaal bestaan er diverse, justitiële of commerciële identificatiesystemen. Databanken die ontworpen zijn om de jurisprudentie van meerdere lidstaten te bevragen — de bovengenoemde zijn hiervan maar enkele voorbeelden — ontwikkelen soms hun eigen identificatiesysteem, en maken soms opnieuw gebruik van een of meer nationale nummeringsystemen. Het doorzoeken en aanhalen van jurisprudentie in grensoverschrijdend verband is dus een uiterst moeilijke aangelegenheid: de identificatiecodes van het ene systeem zijn niet altijd compatibel met de andere systemen.
10. Uit de genoemde studie blijkt dat vergelijkbare problemen zich voordoen met betrekking tot de metagegevens die voor de beschrijving van jurisprudentie worden gebruikt. Dat alle nationale en Europese databanken verschillende benamings- en ontwerpregels voor metagegevens hanteren, ondermijnt de mogelijkheden van de rechters, de beroepspraktijk en de burger om jurisprudentie over de grenzen heen op een effectieve en gebruiksvriendelijke manier te doorzoeken.

III. AANDUIDEN VAN OPLOSSINGEN

11. Volgens het evenredigheidsbeginsel, het in het Europese actieplan e-justitie onderschreven decentralisatiebeginsel, en de beginselen van het Europees interoperabiliteitskader, kan er geen sprake zijn van een centrale Europese databank met nationale jurisprudentie. Bovendien brengt elk deelgebied van het recht specifieke gebruiksbehoeften met zich mee, die aparte publieke dan wel commerciële databanken met eigen functies vereisen.
12. Om de Europese jurisprudentiële databanken verder te kunnen ontwikkelen en de beroepspraktijk en de burger bij het gebruik ervan te kunnen helpen, wordt een gemeenschappelijk systeem op het gebied van jurisprudentiële identificatie, aanhaling en metagegevens als onontbeerlijk beschouwd. Een dergelijke gemeenschappelijke standaard zou in overeenstemming zijn met de hierboven vermelde beginselen.
13. Voor de identificatie van rechterlijke beslissingen moet een standaardcode worden gebruikt die door zowel de mens als de computer kan worden herkend, gelezen en begrepen, en compatibel is met de technologische standaards. Tegelijk zouden de nationale dossieridentificatiesystemen parallel aan deze Europese standaard moeten kunnen functioneren, maar ook zou een Europese standaard desgewenst als enige nationale standaard moeten kunnen werken.
14. Omdat er niet alleen binnen, maar ook tussen de lidstaten verschillen zijn in rechterlijke organisatie en in de door de rechtbanken gebruikte IT-toepassingen, moet het mogelijk zijn per rechtbank een identificatie- en metagegevenssysteem te implementeren.
15. Conform het evenredigheids- en het decentralisatiebeginsel moet over de deelname van de rechtbanken aan dit jurisprudentiële identificatiesysteem op het nationale niveau worden beslist.
16. Omdat het met het oog op de toepassing en het gebruik van een jurisprudentieel identificatie- en

metagegevenssysteem van het hoogste belang is dat het systeem door de rechtbanken en de regeringen van de lidstaten wordt aanvaard, is over deze aanbeveling overleg gepleegd met het netwerk van voorzitters van de Hoge Rechtscolleges van de Europese Unie, de Vereniging van Raden van State en Hoogste Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie, het Europees Netwerk van Raden voor de rechtspraak, het LEX-initiatief, de workshop CEN/Metalex SEMIC.EU, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Publicatiebureau van de Europese Unie.

17. Het identificatie- en metagegevenssysteem moet bekend worden gemaakt bij de bevolking en in de beroepspraktijk. Wil jurisprudentie die wordt aangeleverd met een identificatiecode en met metagegevens, zoals in de bijlage beschreven, voorts gemakkelijker op te zoeken zijn, dan moet zij — aan de hand van een identificatiecode en een minimumaantal metagegevens — opvraagbaar zijn via een gemeenschappelijke interface. De architectuur van deze gemeenschappelijke zoekinterface moet decentraal zijn, en ingebed in het Europese e-justitieportaal. Een gemeenschappelijke zoekinterface maakt een identificatie- en metagegevenssysteem weliswaar bruikbaar, maar mag geen voorwaarde worden voor de invoering van het systeem op nationaal niveau.
18. De gemeenschappelijke zoekinterface moet niet alleen een verbinding met publieke websites tot stand kunnen brengen, maar ook met andere websites die jurisprudentie, bijvoorbeeld in beknopte vorm of in vertaling, verspreiden.

IV. CONCLUSIES

19. De lidstaten wordt verzocht uit eigen beweging op nationaal niveau de European Case Law Identifier („de ECLI”) en een minimumaantal uniforme jurisprudentiële metagegevens in te voeren.
20. Voor de lidstaten die daartoe besluiten, gelden de volgende aanbevelingen:
 - a) De ECLI is overeenkomstig § 1 van de bijlage van toepassing op alle beslissingen van alle rechterlijke instanties;
 - b) de lidstaten voorzien alle op publieke websites gepubliceerde beslissingen van hoven en rechtbanken ten minste van de in § 2 van de bijlage vermelde metagegevens;
 - c) de lidstaten stellen een nationale ECLI-coördinator in de zin van § 3 van de bijlage aan;
 - d) het Hof van Justitie van de EU wordt betrokken bij het systeem van de Europese jurisprudentiële identificatiecode;
 - e) de Europese Commissie zet de ECLI-website op, als onderdeel van het Europese e-justitieportaal, zoals bepaald in § 4 van de bijlage;
 - f) de Europese Commissie en de lidstaten werken nauw samen aan een interconnectie voor zoeken met identificatiecodes en metagegevens, zoals beschreven in § 5 van de bijlage;
 - g) de lidstaten en hun rechtbanken verspreiden informatie over het ECLI, de ECLI-website en de zoekinterface via nationale websites en publicaties, ook als het systeem in de betrokken lidstaat nog niet is ingevoerd;
 - h) behalve de lidstaten worden ook de kandidaat-lidstaten en de staten van Lugano ⁽⁸⁾ aangespoord om gebruik te maken van het ECLI-systeem; en
 - i) de lidstaten rapporteren jaarlijks aan de Raad over de voortgang met de invoering van het ECLI en de metagegevens voor jurisprudentie.

⁽¹⁾ PB C 75 van 31.3.2009, blz. 1.

⁽²⁾ 2007/2027(INI).

⁽³⁾ <http://www.network-presidents.eu/>

⁽⁴⁾ <http://www.juradmin.eu/>

() http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/search_en.cfm

(⁶) <http://infoportal.fra.europa.eu/>

(⁷) 12907/1/09.

(⁸) IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

BIJLAGE

1. De opmaak van de European Case Law Identifier

1. De European Case Law Identifier (ECLI) bestaat uit vijf onderdelen, in de onderstaande volgorde:
 - a) de afkorting „ECLI”;
 - b) de code van het land onder welks bevoegdheid de rechterlijke beslissing is gegeven;
 - i) voor de lidstaten en de kandidaat-lidstaten worden de codes van de Interinstitutionele schrijfwijzer (¹) gebruikt;
 - ii) voor andere landen geldt de code ISO 3166 alpha-2;
 - iii) voor de Europese Unie is de code „EU”;
 - iv) voor internationale organisaties wordt een code vastgesteld door de Europese Commissie, op basis van de reeds door de Europese instellingen gebruikte codes die met „X” beginnen;
 - c) de afkorting van de benaming van het hof of de rechtbank („de rechtbankcode”), waarvoor het volgende geldt:
 - i) de code telt ten minste één en ten hoogste zeven tekens;
 - ii) het eerste teken is steeds een letter, maar de code mag ook cijfers bevatten;
 - iii) de code is van dien aard dat zij logisch voorkomt aan iemand die vertrouwd is met de rechterlijke organisatie van het land;
 - iv) de code is op zijn minst een afkorting van de benaming van het hof of de rechtbank zijn, maar mag daarnaast de kamer of afdeling ervan aanduiden, vooral als dit in het land gebruikelijk is;
 - v) de code bevat geen informatie over het documenttype;
 - vi) de code wordt overeenkomstig § 5, 1) vastgesteld;
 - vii) De rechtbankcode „XX” wordt uitsluitend gebruikt voor beslissingen van hoven en rechtbanken die niet voorkomen op de lijst die is vastgesteld door de ECLI-coördinator van de lidstaat (§ 3.1 2) a)), met inbegrip van beslissingen uit andere landen of van internationale rechtscolleges waaraan de lidstaat of de betrokken rechtbank (nog) geen ECLI heeft toegekend;
 - d) het jaar van de beslissing, in vier cijfers;
 - e) een uniek rangtelwoord, in die zin dat hetzelfde rangtelwoord slechts aan één uitspraak van dezelfde rechterlijke instantie in hetzelfde jaar mag worden toegekend. Het rangtelwoord telt ten hoogste 25 tekens. Het mag puntjes („.”), maar geen andere leestekens bevatten.
2. Alle onderdelen worden gescheiden door een dubbelepunt („.”).
3. Een ECLI bevat geen spatiëring of leestekens, binnen noch tussen de samenstellende delen, behoudens het bepaalde in punt 1 e) en punt 2).
4. De letters in alle onderdelen zijn uitsluitend Latijnse alfanumerieke tekens.
5. De letters in de punten 1 a), 1 b), 1 c) en 1 e) beschreven onderdelen zijn kapitalen; met dien verstande dat het hoofdlettergebruik niet tot een verschil in betekenis mag leiden.
6. Ter wille van de bruikbaarheid en de begrijpelijkheid mogen aan het ECLI geen onderdelen worden

toegevoegd.

7. De namespace van het ECLI moet worden geregistreerd op <https://e-justice.europa.eu/ecli>

2. Metagegevens

1. Ter wille van de begrijpelijkheid en het gemak bij het opzoeken, moeten in elk document dat een rechterlijke beslissing bevat de hieronder bedoelde metagegevens zijn vermeld. Deze metagegevens moeten zijn beschreven volgens de normen die zijn bepaald in het Dublin Core Metadata Initiative (het DCMI), en zoals hieronder in deze paragraaf is bepaald.

2. Elk document dat een instantie van een rechterlijke beslissing is en dat met de in § 5 beschreven interface moet kunnen worden doorzocht, moet de volgende metagegevens bevatten:

- a) dcterms: identifier

De URL waar dit instantiedocument of informatie erover te vinden is, in de vorm van een coördinaten-transformator op het internet, Samen met de ECLI, dan wel een andere URL.

- b) dcterms: isVersionOf

De vorm van dit element moet een ECLI zijn, zoals beschreven in § 1.

- c) dcterms: creator

De volledige benaming van de rechtbank. De benaming van een kamer of afdeling kan hierin begrepen zijn.

- d) dcterms: coverage

i) Het land waar de rechtbank of het hof is gevestigd.

ii) Met dit metagegeven kan ook een onderdeel van een (bonds)staat worden aangeduid, om de territoriale bevoegdheid nader te bepalen.

- e) dcterms: date

De datum van de beslissing, in overeenstemming met ISO8601

- f) dcterms: language

i) De taal, afgekort volgens de interinstitutionele schrijfwijzer. Voor talen die niet in de schrijfwijzer vermeld staan, moet ISO 639 worden gebruikt.

ii) De taal is niet (noodzakelijkerwijs) de taal van de oorspronkelijke beslissing, maar de (voornaamste) taal van het instantiedocument.

- g) dcterms: publisher

De (commerciële) of publieke organisatie die belast is met de publicatie van deze instantie van de beslissing.

- h) dcterms: accessRights

Dit veld heeft als waarde „public” of „private”. Is het document op een bepaalde URL „public”, dan moet het algemeen toegankelijk zijn, zoniet dan moet het als „private” worden aangemerkt, ongeacht of dit om commerciële of andere redenen het geval is.

- i) dcterms: type

Dit veld kan informatie bevatten over het type beslissing, volgens een bepaald schema. De standaardwaarde is „judicial decision”, ter onderscheiding van andere soorten documenten.

3. Elk document dat een instantie van een beslissing is kan tevens de volgende metagegevens bevatten:

- a) dcterms: title

Het titelveld mag niet identiek zijn aan andere velden. Liefst gebruike men de naam van de partijen of een alias, overeenkomstig de nationale praktijk en gegevensbeschermingsregels.

b) dterms: subject

Met dit veld wordt het onderdeel van het recht aangegeven. Het moet een of meer elementen bevatten uit een schema met waarden voor burgerlijk recht, Unierecht, bestuursrecht, belastingrecht, internationaal publiekrecht en constitutioneel recht, eventueel met een meer specifieke descriptor.

c) dterms: abstract

Dit veld bevat een uittreksel of samenvatting van de zaak, maar geen beschrijving, indeling of interpretatie.

d) dterms: description

Dit veld bevat beschrijvende elementen, in de vorm van trefwoorden of koptekst.

e) dterms: contributor

Namen van de rechters, de advocaat-generaal of andere betrokken functionarissen.

f) dterms: issued

De datum van publicatie van dit instantiedocument van de beslissing, overeenkomstig ISO 8601.

g) dterms: references:

i) Verwijzingen naar andere (juridische) documenten

1. Betreft het referenties naar andere nationale beslissingen, dan moet de ECLI worden gebruikt als het document waarnaar verwezen wordt een ECLI heeft, zoniet dan gebruike men een andere referentie.
2. In geval van verwijzing naar wetgeving van de Unie moet het Celexnummer worden gebruikt.
3. Bij verwijzing naar nationale wetgeving, jurisprudentie zonder ECLI of rechtsliteratuur moeten beschikbare URL's of andere identificatiesystemen worden gebruikt.

h) dterms: isReplacedBy

Een eenmaal toegekende ECLI moet definitief zijn. Toch valt aan henummering niet te ontkomen, want er worden administratieve fouten gemaakt, en ook kan een XX-rechtbankcode zijn vervangen door een ECLI-code (zie §1 c) vii). Bij henummering moet de nieuwe ECLI-code in dit veld worden ingevuld. Het mag geen andere informatie bevatten.

4. Alle in deze paragraaf bedoelde metagegevens zonder vaste opmaak of die niet op een schema zijn gebaseerd, zijn taalgevoelig.

3. Nationale toepassing

3.1. *De nationale ECLI-coördinator*

1. Elke lidstaat die gebruik maakt van de ECLI moet bij de uitvoerende of rechterlijke macht een nationale ECLI-coördinator aanwijzen. Een land kan slechts één ECLI-coördinator hebben.
2. De nationale ECLI-coördinator:
 - a) bepaalt welke hoven en rechtbanken een code in de zin van § 1 1) c) en § 2 2) c) kunnen krijgen;
 - b) stelt het in §2 2) i) bedoelde schema van documenttypes vast.
3. De wijze waarop het rangtelwoord is samengesteld moet door de nationale ECLI-coördinator worden

bekendgemaakt op de in § 4 beschreven ECLI-website.

De bestaande nationale identificatiesystemen voor jurisprudentie moeten zoveel mogelijk in het ECLI worden opgenomen. Wel moet worden voldaan aan de in § 1 vervatte opmaakregels.

3.2. Toepassing

1. De toepassing van het ECLI in de lidstaten is een nationale aangelegenheid, ook indien Europese financiële steun wordt verleend.
2. Binnen een gegeven land kunnen hoven en rechtbanken op verschillende tijdstippen toetreden tot het ECLI-systeem.
3. Om gemakkelijker te kunnen verwijzen moet de ECLI ook worden gebruikt in materiële versies van de beslissing.
4. De ECLI moet worden gebruikt voor alle beslissingen, niet slechts voor die welke op justitiële websites worden gepubliceerd.
5. Historische beslissingen kunnen een ECLI krijgen.
6. Toewijzing van de ECLI wordt op nationaal niveau geregeld door een aparte dienst, overeenkomstig de richtsnoeren van het Europees interoperabiliteitskader.

4. De ECLI-website

1. Er wordt een ECLI-website gemaakt die behoort tot het Europees e-justitieportaal.
2. De website:
 - a) bevat informatie over de opmaak en het gebruik van de ECLI. Wat de opmaak betreft, bevat de website:
 - i) de in § 1 vervatte opmaakregels;
 - ii) (een verwijzing naar) de lijst met afkortingen van deelnemende landen;
 - iii) lijsten per land van de voor de deelnemende hoven en rechtbanken gebruikte afkortingen; de rechtbankbenamingen moeten in alle talen worden vertaald, volgens de meertalige thesaurus van namen van organisaties die is samengesteld om in het e-justitieportaal te worden gebruikt, en moet in voorkomend geval vergezeld gaan van hyperlinks naar de beschrijving van de rechtbanken op de portaal-site;
 - iv) een beschrijving van de opmaakregels van het rangtelwoord per land (in voorkomend geval);
 - v) technische informatie.
 - b) bevat informatie over de beschikbaarheid van de in § 2 beschreven metagegevens,
 - c) bevat informatie over de nationale ECLI-coördinatoren: hun rol en taken, maar tevens contactinformatie per land,
 - d) geeft toegang tot de in § 5 beschreven gemeenschappelijke zoekinterface, zodra deze beschikbaar is.

5. De ECLI-zoekinterface

1. Er moet een gemeenschappelijke interface komen om nationale jurisprudentie te kunnen doorzoeken met de ECLI en (sommige van) de in § 2 omschreven metagegevens. De invoering van de ECLI en de gemeenschappelijke metagegevens staat los van de beschikbaarheid van de zoekinterface.
2. Volgens het Europese actieplan e-justitie moet de interface een decentraal karakter hebben: er wordt geen databank op Europees niveau aangelegd; alleen wordt de mogelijkheid geboden onderling

gekoppelde nationale databanken of websites te doorzoeken.

3. De Europese Commissie is belast met het technisch functioneren van de zoekinterface.
4. Eindgebruikers moeten via de ECLI-website toegang hebben tot de ECLI-zoekinterface, maar deze hoeft geen integraal onderdeel te zijn van de website.
5. De Europese Commissie moet een duidelijk beschreven interface voor webtoepassingen ter beschikking stellen, die aan de zoekinterface wordt gekoppeld. Voorts moet zij ervoor zorgen dat de nationale coördinatoren over een mechanisme beschikken om hun lijst van hoven en rechtbanken te actualiseren, en informatie over de opmaak van het rangtelwoordstelsel te publiceren.
6. De Commissie behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik of oneigenlijk gebruik een organisatie de toegang tot de zoekinterface te ontfeggen.
7. Op <https://e-justice.europa.eu/ecli/> moet een coördinaten-transformator staan, waardoor via de zoekinterface zichtbaar wordt welke gegevens beschikbaar zijn over een ECLI die achter het adres wordt ingetikt.

6. De ECLI binnen de EU

1. De ECLI-coördinator voor de EU is het Hof van Justitie.
2. Waar van toepassing moet in de bijlage „land” of „lidstaat” worden gelezen als „EU”.

⁽¹⁾ <http://publications.europa.eu/code/en/en-370100.htm>

[Top](#)

[About](#) [Site map](#) [Help](#) [Links](#) [Legal notice](#) [Newsletter](#) [Contact](#)

Other sites managed by the Publications Office

[EU Publications](#) □

[data.europa.eu](#) □

[Ted](#) □

[Whoiswho](#) □

[CORDIS](#) □

[Portal of the Publications Office of the EU](#) □

[N-Lex](#) □

